

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M15 - RECURSOS TRABALHISTAS III

Recurso de Revista e Embargos de Declaração

TEORIA COMPLETA + 10 QUESTÕES

BASE COMPLETA

Material reorganizado a partir das fontes previamente validadas do módulo.

1. VISÃO GERAL

O módulo fecha o núcleo formado pelo Recurso de Revista e pelos Embargos de Declaração. O RR é o recurso extraordinário trabalhista voltado ao TST e sujeito a filtros específicos; os ED são recurso integrativo/corretivo dirigido ao próprio órgão que proferiu a decisão. A teoria geral dos recursos permanece no M13; RO, AP e AI são aprofundados no M14; os recursos subsequentes do TST pertencem ao M16; execução é aprofundada nos M17/M18.

2. MAPA DO MÓDULO

Parte	Conteúdo
I - RR	natureza; prequestionamento; dialeticidade; transcendência; art. 896, §1º-A; cabimento ordinário, sumaríssimo e execução; procedimento; IN 40; jurisprudência.
II - ED	cabimento; vícios; prazo; erro material; efeito modificativo; contraditório; interrupção; prequestionamento; jurisprudência.
III - Revisão	comparativos; fluxos; prazos; números; pegadinhas; questões.

3. TEORIA COMPLETA

PARTE I - RECURSO DE REVISTA

3.1 Conceito, natureza e finalidade

A F14 qualifica o RR como recurso trabalhista de natureza extraordinária. Seu foco não é refazer a instrução ou reavaliar a prova, mas controlar o enquadramento jurídico de fatos já fixados pelo TRT e contribuir para segurança jurídica e pacificação da jurisprudência. Por isso, é recurso de fundamentação vinculada: o recorrente precisa enquadrar a insurgência nas hipóteses legais de cabimento.

PEGADINHA

A excelência argumentativa não substitui o enquadramento legal. Se a tese não satisfaz hipótese de cabimento e requisitos específicos, o RR não deve ser conhecido.

3.2 Fatos e provas - Súmula 126

O TST trabalha com a moldura fática registrada no acórdão regional. A fonte destaca a Súmula 126: RR e embargos não servem para reexaminar fatos e provas. Se fato relevante não foi registrado pelo TRT, a estratégia indicada é provocar o pronunciamento por ED, quando cabíveis, para fins de prequestionamento.

3.3 Prequestionamento

O prequestionamento exige que a questão jurídica tenha sido tratada na decisão recorrida. A Súmula 297 é central: há prequestionamento real quando o TRT adota tese explícita; diante de omissão, a parte deve opor ED e, persistindo a omissão, a fonte trabalha a figura do prequestionamento ficto/virtual. A OJ 119 excepciona a exigência quando a violação indicada nasce na própria decisão recorrida.

NÃO CONFUNDA

Prequestionamento não significa concordância do TRT com a tese da parte. Significa que a questão foi enfrentada de modo suficiente para viabilizar o controle extraordinário.

3.4 Dialeticidade

O RR deve dialogar efetivamente com os fundamentos da decisão recorrida. A F14 associa esse filtro às Súmulas 23 e 422. Em divergência jurisprudencial, a impugnação deve alcançar os fundamentos relevantes que sustentam a tese regional; impugnação genérica ou desconectada compromete o conhecimento.

3.5 Transcendência - art. 896-A

A transcendência é pressuposto específico analisado no TST. A fonte organiza quatro espécies: econômica, política, social e jurídica. Ela ressalta uma distinção muito cobrada: as espécies são taxativas; os indicadores de cada espécie são exemplificativos. Basta a presença de uma espécie, desde que os demais pressupostos também sejam atendidos.

Espécie	Indicador destacado na F14
Econômica	elevado valor da causa, como indicador legal
Política	desrespeito à jurisprudência sumulada do TST/STF; a fonte menciona também jurisprudência dominante em certos contextos
Social	postulação, por reclamante, de direito social constitucional, segundo a exposição da fonte
Jurídica	questão nova sobre interpretação da legislação trabalhista

A F14 também enfatiza que o TRT não deve fazer o exame da transcendência no primeiro juízo de admissibilidade; a análise pertence ao TST. A fonte registra ainda particularidades sobre decisão do relator que não reconhece transcendência e sobre a ordem prática de análise quando outro pressuposto já impede o conhecimento.

3.6 Ônus do art. 896, §1º-A

A fonte trata o §1º-A como conjunto de deveres formais específicos. Em linguagem operacional, o recorrente precisa: identificar o trecho da decisão que materializa o prequestionamento, apontar de modo explícito e fundamentado a violação/contrariedade e demonstrar analiticamente o conflito entre a decisão e o parâmetro invocado. O descumprimento pode levar ao não conhecimento.

FLUXO ANALÍTICO	TESE RECORRIDA trecho relevante do acórdão parâmetro jurídico invocado demonstração do conflito conferência dos requisitos específicos admissibilidade.
------------------------	---

3.7 Cabimento no procedimento ordinário

O art. 896 disciplina o RR contra decisões dos TRTs proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual. A F14 desenvolve as hipóteses vinculadas de divergência jurisprudencial, contrariedade e violação. A divergência precisa ser juridicamente apta, atual e comprovada segundo as exigências trabalhadas pela fonte, que destaca a Súmula 337. A OJ 219 reconhece a invocação de OJ do TST para conhecimento no procedimento ordinário, desde que indicada por número ou conteúdo.

REGRA-CHAVE	No ordinário, primeiro identifique qual alínea/hipótese do art. 896 sustenta o RR; depois verifique se o paradigma e a demonstração atendem aos filtros próprios.
--------------------	---

3.8 Cabimento no procedimento sumaríssimo

O art. 896, §9º torna o cabimento mais restrito: contrariedade a Súmula do TST, contrariedade a Súmula Vinculante do STF ou violação direta da Constituição. A fonte destaca que divergência entre TRTs e contrariedade a OJ não bastam. A Súmula 442 é apresentada com alerta de que sua redação é anterior à alteração legislativa que incluiu a Súmula Vinculante do STF.

3.9 Cabimento na execução

Na execução comum, o art. 896, §2º admite RR contra acórdão regional apenas por ofensa direta e literal à Constituição. A F14 apresenta exceção para execuções fiscais e controvérsias da execução envolvendo CNDT: o §10 admite violação de lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição.

Cenário	Fundamento de cabimento
Execução em geral	Ofensa direta e literal à Constituição
Execução fiscal/CNDT	Ofensa à Constituição + violação de lei federal + divergência jurisprudencial, nos termos do §10

3.10 Procedimento do RR

O RR é interposto em 8 dias da ciência do acórdão do TRT e possui, conforme a F14, efeito apenas devolutivo. É apresentado perante o Presidente do TRT (ou Vice-Presidente, conforme regimento), que realiza o primeiro juízo de admissibilidade. Admitido, segue ao TST; denegado, a fonte aponta o Agravo de Instrumento como via para destrancamento. No TST ocorre novo juízo de admissibilidade pelo relator. A F14 ainda registra a possibilidade de saneamento de defeito formal não grave e Agravo Interno em 8 dias contra a decisão monocrática de inadmissão ali descrita.

FLUXO

ACÓRDÃO TRT RR (8 dias) contrarrazões (8 dias) 1º juízo no TRT admitido: remessa ao TST / denegado: AI 2º juízo no TST admitido: prossegue / inadmitido pelo relator: medida interna indicada na fonte.

3.11 IN 40 - admissibilidade parcial e omissão

A F09 é usada apenas no ponto de conexão com o M15. Na admissibilidade parcial do RR, o capítulo denegatório deve ser impugnado pelo meio adequado. Se o TRT omitir o exame de um ou mais temas, a IN 40, conforme a apostila, impõe à parte o ônus de opor Embargos de Declaração ao órgão prolator para suprir a omissão, sob pena de preclusão. Persistindo a omissão após os ED, a fonte descreve a impugnação subsequente e a possibilidade, em determinadas condições, de retorno ao TRT para complementação do juízo.

PEGADINHA IN 40

Capítulo expressamente denegado e tema simplesmente omitido não recebem a mesma resposta imediata. Omissão ED primeiro.

3.12 Jurisprudência-chave do RR

Enunciado	Função no módulo
Súmula 126	veda reexame de fatos e provas
Súmula 297	prequestionamento real e ficto/virtual
OJ 119/SDI-I	violação nascida na decisão recorrida
Súmulas 23 e 422	dialeticidade/impugnação dos fundamentos
Súmula 337	comprovação da divergência jurisprudencial
OJ 219/SDI-I	invocação de OJ no RR ordinário
Súmula 442	limites do RR no sumaríssimo, com alerta histórico da fonte

PARTE II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

3.13 Conceito e finalidade

Os ED são dirigidos ao próprio órgão prolator da decisão para sanar vícios específicos. Não constituem via ordinária para rediscutir o mérito. No processo do trabalho, a F14 parte do art. 897-A da CLT e usa a aplicação supletiva do CPC para incluir a obscuridade.

3.14 Vícios que autorizam ED

Vício	Leitura operacional
Omissão	ponto que deveria ser enfrentado não foi apreciado
Contradição	incompatibilidade interna relevante na decisão
Obscuridade	redação/fundamentação que impede compreensão adequada; admitida pela aplicação supletiva destacada na fonte
Manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos	erro evidente na análise de pressupostos externos do recurso

Vício	Leitura operacional
Erro material	não exige ED: pode ser corrigido de ofício ou por requerimento, segundo art. 897-A, §1º

3.15 Prazo e processamento

O prazo é de 5 dias da ciência da decisão. A fonte enfatiza que é o prazo recursal trabalhista típico que foge à regra de 8 dias. Os ED podem ser opostos contra sentença e acórdão. O julgamento deve observar a disciplina do art. 897-A.

3.16 Efeito modificativo

Quando a correção do vício altera a parte dispositiva da decisão, há efeito modificativo. A F14 diferencia esse efeito do mero juízo integrativo retificador: se apenas a fundamentação é esclarecida, sem alteração dispositiva, não há modificação do julgado no sentido trabalhado pela apostila. Também diferencia efeito modificativo de efeito substitutivo.

O art. 897-A, §2º e a OJ 142 exigem prévia oportunidade de manifestação da parte contrária, por 5 dias, antes de eventual efeito modificativo. A falta desse contraditório pode gerar nulidade.

3.17 Interrupção dos demais prazos

ED tempestivos e formalmente regulares interrompem o prazo para outros recursos, para qualquer das partes. Após a decisão dos ED, o prazo recursal recomeça integralmente. A F14 ressalva as hipóteses de intempestividade, irregularidade de representação ou ausência de assinatura.

3.18 ED e prequestionamento

Os ED têm função estratégica quando o TRT deixa de enfrentar matéria relevante para futuro RR. A Súmula 297 disciplina o dever de provocar pronunciamento e o prequestionamento ficto/virtual. A Súmula 184 reforça a consequência preclusiva quando os ED necessários para suprir omissão não são opostos.

3.19 Súmula 421 e decisão monocrática

A F14 registra que ED contra decisão monocrática do relator são cabíveis quando se busca integração/retificação. Se a pretensão é revisão do mérito, a Súmula 421 prevê conversão em agravo, com intimação para complementar as razões em 5 dias. O aprofundamento do Agravo Interno permanece no M16.

3.20 Jurisprudência-chave dos ED

Enunciado	Regra prática
OJ 142/SDI-I	efeito modificativo exige prévia manifestação da parte contrária
Súmula 278	a omissão suprida pode ocasionar efeito modificativo
Súmula 184	preclusão pela falta de ED necessários à omissão indicada
Súmula 421	ED contra decisão monocrática e conversão em agravo quando se busca revisão do mérito

4. FLUXOS PROCESSUAIS

4.1 RR - mapa de admissibilidade

FLUXO	1. Acórdão do TRT 2. identificar rito/fase 3. escolher fundamento de cabimento 4. conferir prequestionamento/dialeticidade 5. cumprir art. 896, §1º-A 6. interpor em 8 dias 7. primeiro juízo no TRT 8. se admitido, TST; se denegado, via de destrancamento 9. TST examina admissibilidade e transcendência 10. julgamento.
--------------	--

4.2 ED - fluxo mestre

FLUXO

DECISÃO identificar vício ED em 5 dias órgão prolator examina se houver possível efeito modificativo, ouvir parte contrária por 5 dias corrigir/integrar/esclarecer prazos recursais interrompidos quando ED regulares nova contagem integral após ciência.

5. NÃO CONFUNDA

Ponto	RR	ED
Natureza funcional	extraordinário, controle jurídico	integrativo/corretivo
Prazo	8 dias	5 dias
Destino	TST após admissibilidade	próprio órgão prolator
Fatos/provas	não reexamina	não serve à simples rediscussão
Filtro típico	art. 896/896-A/§1º-A	vício do art. 897-A + obscuridade via CPC
Efeito destacado	devolutivo	interrupção dos demais prazos
Prequestionamento	é requisito central	pode ser instrumento para provocá-lo

6. PRAZOS DO MÓDULO

Situação	Prazo
Interposição do RR	8 dias
Contrarrazões ao RR	8 dias
Agravo Interno mencionado no procedimento da F14	8 dias
Embargos de Declaração	5 dias
Manifestação prévia para possível efeito modificativo dos ED	5 dias
Complementação das razões após conversão prevista na Súmula 421	5 dias

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

- 4 espécies de transcendência: econômica, política, social e jurídica.
- 8 dias: RR e contrarrazões; também o agravo interno citado no procedimento da F14.
- 5 dias: ED; contraditório antes do efeito modificativo; complementação na Súmula 421.
- Art. 896: RR; art. 896-A: transcendência; art. 897-A: ED.

8. REVISÃO DE 5 MINUTOS

1. RR é extraordinário, vinculado e não reexamina fatos/provas. 2. Pquestionamento, dialeticidade, transcendência e art. 896, §1º-A são filtros centrais. 3. Ordinário, sumaríssimo e execução têm cabimentos diferentes. 4. RR: 8 dias; primeiro juízo no TRT e novo exame no TST. 5. IN 40: omissão no juízo de admissibilidade exige ED primeiro. 6. ED: 5 dias e vícios específicos. 7. Erro material não exige ED na sistemática exposta. 8. Efeito modificativo exige contraditório de 5 dias. 9. ED regulares interrompem outros prazos. 10. Súmulas/OJs devem ser associadas à função processual, não decoradas isoladamente.

9. MÓDULO EM 1 MINUTO

RR = TST + 8 dias + art. 896 + filtros específicos + sem fatos/provas. Sumaríssimo é mais restrito; execução comum, mais restrita ainda. ED = próprio órgão + 5 dias + vício da decisão + possível efeito modificativo + interrupção dos demais prazos. Se houver omissão relevante para RR, pense em ED e prequestionamento.

10. O QUE DECORAR

- Súmula 126: fatos e provas.
- Súmula 297/OJ 119: prequestionamento.
- Súmulas 23/422: dialeticidade.
- Súmula 337: divergência.
- Súmula 442: sumaríssimo.
- OJ 142: contraditório no efeito modificativo.
- Súmulas 278/184/421: efeitos e uso dos ED.

11. PEGADINHAS

- RR não é terceira instância para reavaliar prova.
- Espécies de transcendência indicadores: na fonte, espécies taxativas; indicadores exemplificativos.
- Sumaríssimo não admite RR por mera contrariedade a OJ.
- Execução comum e execução fiscal/CNDT não têm o mesmo regime.
- Omissão no juízo de admissibilidade do RR ED primeiro, conforme IN 40 trabalhada na F09.
- Erro material pode ser corrigido sem ED.
- Efeito modificativo efeito substitutivo.
- ED tempestivos interrompem; não apenas suspendem, o prazo recursal.

12. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Misturar pressupostos gerais do M13 com os específicos do RR.
- Usar AI do M14 como tema autônomo neste módulo.
- Levar recursos do M16 para dentro do M15 além da remissão necessária.
- Tratar violação indireta da CF como suficiente na execução comum.
- Esquecer o art. 896, §1º-A.
- Confundir prequestionamento com necessidade de decisão favorável.
- Usar ED para mera rediscussão do mérito.
- Esquecer de ouvir a parte contrária antes do efeito modificativo.

13. CHECKLIST FINAL

- Consigo explicar por que o RR é extraordinário?
- Sei identificar o fundamento de cabimento no ordinário, sumaríssimo e execução?
- Sei explicar Súmula 126, prequestionamento, dialeticidade, transcendência e §1º-A?
- Sei montar o fluxo de admissibilidade?
- Sei distinguir capítulo denegado de tema omitido na lógica da IN 40?
- Sei listar os vícios dos ED?
- Sei o prazo dos ED e seu efeito sobre outros prazos?

- Sei quando há efeito modificativo e qual contraditório é exigido?

14. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

1. O RR é corretamente definido como:

- A) recurso ordinário de cognição ampla.
- B) recurso extraordinário de fundamentação vinculada.
- C) sucedâneo de ação rescisória.
- D) recurso cabível diretamente contra qualquer sentença.
- E) recurso sem pressupostos específicos.

2. A Súmula 126/TST relaciona-se principalmente à:

- A) deserção.
- B) intempestividade.
- C) vedação ao reexame de fatos e provas.
- D) transcendência econômica.
- E) competência funcional.

3. Sobre prequestionamento, assinale a correta:

- A) Exige que o TRT acolha a tese da parte.
- B) É sempre dispensável.
- C) Persistindo omissão após ED adequadamente opostos, a fonte trabalha o prequestionamento ficto/virtual.
- D) OJ 119 exige ED mesmo quando a violação nasce na decisão recorrida.
- E) Só existe em execução.

4. Na exposição da F14 sobre transcendência:

- A) espécies e indicadores são ambos taxativos.
- B) espécies são exemplificativas e indicadores taxativos.
- C) há quatro espécies e seus indicadores são exemplificativos.
- D) apenas transcendência econômica permite RR.
- E) TRT decide definitivamente a transcendência.

5. No sumaríssimo, constitui fundamento compatível com o art. 896, §9º:

- A) contrariedade a qualquer OJ do TST.
- B) divergência entre quaisquer TRTs.
- C) violação direta da Constituição.
- D) violação reflexa da Constituição.
- E) simples divergência doutrinária.

6. Na execução trabalhista comum, o RR, segundo a regra geral da F14, exige:

- A) violação de qualquer lei federal.
- B) divergência jurisprudencial simples.
- C) ofensa direta e literal à Constituição.
- D) contrariedade a OJ, apenas.
- E) transcendência econômica, exclusivamente.

7. Segundo a sistemática destacada da IN 40, se o TRT omite tema no juízo de admissibilidade do RR, a parte deve inicialmente:

- A) interpor novo RR.
- B) opor ED ao órgão prolator para suprir a omissão.
- C) ajuizar mandado de segurança.
- D) interpor RO.
- E) aguardar o TST suprir de ofício.

8. Qual situação NÃO exige ED segundo a F14?

- A) omissão.
- B) contradição.

- C) obscuridade.
- D) erro material, que pode ser corrigido de ofício ou por requerimento.
- E) manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos.

9. Para efeito modificativo dos ED, a fonte exige:

- A) concordância expressa do juiz de primeiro grau.
- B) manifestação prévia da parte contrária por 5 dias.
- C) depósito recursal.
- D) prazo de 8 dias.
- E) remessa necessária.

10. ED tempestivos e formalmente regulares produzem, quanto aos demais prazos recursais:

- A) nenhuma consequência.
- B) mera suspensão, retomando do ponto em que parou.
- C) interrupção, com reinício integral após a decisão.
- D) preclusão automática.
- E) prorrogação fixa de 5 dias.

15. GABARITO COMENTADO

Questão 1 — B. O RR é extraordinário e vinculado. A alternativa A tenta transformá-lo em nova instância ordinária.

Questão 2 — C. Súmula 126 = vedação ao reexame de fatos e provas.

Questão 3 — C. A Súmula 297 estrutura o prequestionamento; a pegadinha é confundi-lo com decisão favorável.

Questão 4 — C. A F14 apresenta quatro espécies taxativas e indicadores exemplificativos.

Questão 5 — C. Violação direta da Constituição integra o rol do §9º; OJ não basta no sumaríssimo.

Questão 6 — C. Execução comum: ofensa direta e literal à CF. A exceção de execução fiscal/CNDT é mais ampla.

Questão 7 — B. Omissão no juízo de admissibilidade ED primeiro, sob pena de preclusão, conforme a IN 40 trabalhada na F09.

Questão 8 — D. Erro material pode ser corrigido sem ED na sistemática do art. 897-A, §1º apresentada pela fonte.

Questão 9 — B. OJ 142 e art. 897-A, §2º: contraditório prévio de 5 dias para possível efeito modificativo.

Questão 10 — C. O efeito é de interrupção, não mera suspensão; o prazo recomeça integralmente.

16. FONTES, FRONTEIRAS E LACUNAS

F14 - Recursos Trabalhistas - Parte II, Gustavo Deitos, código Gran 250523135223, 123 páginas: fonte principal, especialmente pp. 33-68. F09 - Instruções Normativas 40 e 41 do TST: uso restrito à admissibilidade parcial/omissão do RR e pontos diretamente conexos. F15 - Recursos Trabalhistas - Parte I: apoio mínimo à teoria geral, sem repetição do M13.

Fronteiras: M13 = teoria geral; M14 = RO/AP/AI; M16 = Embargos ao TST, Agravo Interno/Regimental e demais recursos subsequentes; M17/M18 = execução aprofundada.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Esta edição não promove atualização jurídica externa. Súmulas, OJs, dispositivos e entendimentos foram preservados conforme as fontes previamente validadas. Eventual alteração legislativa, cancelamento/superação jurisprudencial ou mudança posterior deve ser tratada na auditoria jurídica geral da BASE COMPLETA.